

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
RUMAH SAKIT OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
dan
JMD "RO & ALKALINE"
tentang
PENYEDIA PASOKAN AIR MINUM

Nomor : 1130/U00000/2024-S0

Nomor : 001/A/JMD/10/2024

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Lima Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-10-2024)** bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0054926.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK** selaku **Direktur** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC No. **Kpts- 0385/A00000/2024-S8** tanggal **31 Mei 2024**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** dan;
- II. **JMD "RO & ALKALINE"** perizinan berusaha berbasis risiko dengan Nomor Induk Berusaha 1212230005189 yang berdomisili di Jalan Perintis Kemerdekaan KM.17 Nomor 14A, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh **JUMADI** bertindak selaku **Pemilik** bertindak untuk dan atas nama **JMD "RO & ALKALINE"** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan pekerjaan penyedia pasokan air minum kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima pekerjaan penyedia pasokan air minum sesuai dengan surat permintaan dari **PIHAK PERTAMA**;
2. Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** wajib mentaati semua peraturan-peraturan, serta petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun **PIHAK PERTAMA**.

PARA PIHAK telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama penyedia supply air minum dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1 **LINGKUP PEKERJAAN**

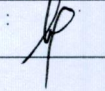
Lingkup kerja beserta syarat-syarat teknis dari pelaksanaan pekerjaan penyedia pasokan air minum dan sesuai dengan Surat Permintaan Pasokan yang disepakati **PARA PIHAK** yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama.

PASAL 2 **SPESIFIKASI, PEMESANAN DAN PENGIRIMAN**

1. **PIHAK PERTAMA** melakukan pemesanan melalui telepon kepada **PIHAK KEDUA** air sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dengan harga yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK KEDUA** menerima telepon dari **PIHAK PERTAMA** dan segera mengirimkan air bersih sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan air bersih yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa air bersih yang dibutuhkan dan akan dilakukan pengiriman ke **PIHAK PERTAMA** adalah air bersih yang telah dilakukan uji laboratorium dari institusi yang berwenang dan sesuai dengan standar baku mutu.

PASAL 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak dan bertanggungjawab atas:
 - A. Pemesanan jumlah kebutuhan air minum yang diminta setiap yang dituangkan dalam surat pesanan;
 - B. Menerima standar pelayanan yang terbaik dari **PIHAK KEDUA**;

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- C. Menerima laporan hasil pengujian air bersih yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar pengujian air bersih yang dikeluarkan oleh pemerintah; Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan;
- D. Wajib membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah Air minum yang diterima.

2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk :

- A. Memenuhi permintaan pasokan air minum berdasarkan surat pesanan dengan kualitas baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat pesanan.
- B. **PIHAK KEDUA** menjamin pasokan air bersih yang diberikan memenuhi standar baku mutu air bersih yang ditetapkan dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan;
- C. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan dan melaporkan hasil pengujian Air minum kepada **PIHAK PERTAMA**.
- D. **PIHAK KEDUA** bersedia melayani untuk kebutuhan emergency **PIHAK PERTAMA** setiap saat dibutuhkan, termasuk jika terjadi pada hari-hari libur kecuali ditentukan lain.
- E. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaksanakan permintaan pasokan air minum dengan tepat waktu sesuai pesanan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- F. Apabila terjadi kendala yang mengakibatkan tertundanya pengiriman atau terjadinya kekosongan pasokan air, **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh untuk memenuhi pasokan air di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

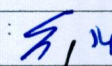
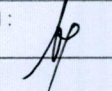
TEMPAT DAN WAKTU PENYERAHAN

- 1. Tempat penyerahan air minum berlokasi di **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Waktu menyerahkan air minum berdasarkan pesanan tertulis pada jam kerja dan diterima oleh petugas **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk dengan memberikan surat jalan.
- 3. **PIHAK KEDUA** menjamin kesinambungan (pasokan) Air minum dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan/pesanan **PIHAK PERTAMA** mengikuti peraturan dan ketentuan tentang tata kelola air bersih.

PASAL 5

PERSETUJUAN HARGA

- 1. Harga Air minum perjanjian kerjasama ini ditetapkan oleh PARA PIHAK harga jual/beli air minum pergalonnya adalah sebesar **Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)** / Galon.
- 2. Apabila ada perubahan harga dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** memberi tahu secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk kesepakatan harga operasional penyediaan air minum **PIHAK PERTAMA**.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

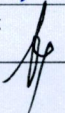
PASAL 6 PEMBAYARAN

1. Perhitungan biaya atas pemberian Air minum yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan harga tarif yang telah disepakati.
2. Tagihan pembayaran atas pemberian Air minum yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** terhadap **PIHAK PERTAMA** harus melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a) Surat Pengantaran Tagihan;
 - b) Rekapitulasi Pembelian Air minum.
 - c) Berita Acara serah terima barang;
 - d) Kuitansi bermaterai 10.000.
3. Pembayaran dilaksanakan melalui :

Nomor Rekening : 197 029 0050
Bank : BNI
Cabang : Makassar
A.N : JUMADI
NPWP : 48.755.705.0-809.000
4. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dilakukan sesuai dengan jumlah Air minum yang telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dan dibuktikan dengan faktur dan tanda terima yang sudah disahkan oleh petugas penerima yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK KEDUA** menyampaikan penagihan kepada bagian keuangan **PIHAK PERTAMA** dilengkapi dengan faktur penjualan dan tanda terima petugas.
6. **PIHAK PERTAMA** pembayaran 30 (tiga puluh) hari setelah faktur pembayaran diterima dengan lengkap oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku **1 (satu)** tahun terhitung sejak tanggal **Lima Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga Empat (15-10-2024)** sampai dengan tanggal **Empat Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-10-2025)**.
2. Perjanjian ini dapat dievaluasi pertama 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan perjanjian dan evaluasi kedua 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama.
3. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk memberitahukan kepada pihak lainya secara tertulis terlebih dahulu apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.

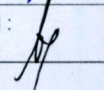
Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 8 MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

1. **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memprioritaskan mutu dalam penyediaan pasokan air minum di **PIHAK PERTAMA**.
2. Indikator Mutu yang tercantum dalam klausul dijadikan sebagai indikator penilaian perpanjangan perjanjian kerjasama.
3. Evaluasi perpanjangan kerjasama dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa perjanjian kerjasama berakhir.
4. Indikator mutu dan keselamatan pasien yang disepakati **PARA PIHAK** evaluasi antara lain:
 - a. Terjaminnya kualitas pasokan air minum yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan;
 - b. Ketepatan waktu pengiriman sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama yaitu pemenuhan kebutuhan 1 x 24 jam;
 - c. Penanganan penyelesaian complain dari **PARA PIHAK** kurang dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam;
 - d. Kepuasan **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** minimal 80%.

PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Dalam hal terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mempertimbangkan dilakukan pembatalan perjanjian kerjasama ini.
2. Pembatalan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak akan mengurangi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah dilakukan sebelum pembatalan dan dapat dituntut pemenuhannya sesuai perjanjian kerjasama ini.
3. Permintaan pembatalan harus dinyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat satu sama lain bahwa sehubungan dengan batalnya perjanjian kerjasama ini, maka para pihak melepaskan ketentuan pasal 1266, dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang batalnya suatu perjanjian.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Kota Makassar.

PASAL 11 FORCE MAJEURE

1. Bila terjadi hal-hal diluar dugaan atau diluar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang dianggap *Force Majeure* sehingga mengakibatkan kerugian kedua belah pihak maka akan dicari jalan keluar secara musyawarah.
2. Yang dimaksud *Force Majeure* adalah :
 - a. Bencana alam seperti Gempa Bumi, Perang, Huru-hara, Kebakaran, dan Banjir.
 - b. Peraturan Pemerintah yang mempunyai efek langsung terhadap tata kelola air bersih.
 - c. Kondisi lain yang terjadi di luar kemampuan **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12 PEMBERITAHUAN

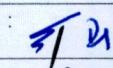
Bahwa setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan dan lain-lainnya sehubungan dengan perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

Jl. Pajajiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (0411) 482 1000

1. Logistik
Nama : Irfan Juniar
Jabatan/Bagian : Sr. Officer Procurement
No Hp : 081240644458
Email : logistikrsjprb@gmail.com
2. Finance
Nama : Muhammad Hasib
Jabatan/Bagian : Jr. Officer Ops & Invest. Budgeting

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

No Hp : 085222267885
Email : keuangan.rsprb@gmail.com

2. PIHAK KEDUA : CV. JMD
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 17 No. 14A
Penanggung jawab
Nama : Jumadi
No. Hp : 0852 1730 7002
Email : Jumadi70adhi@gmail.com

PASAL 13 **PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kedua belah pihak.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibuat dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
3. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14 **PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditanda-tangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya


dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK
Direktur

PIHAK KEDUA
JMD "RO & ALKALINE"


Jumadi. S.Sos

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

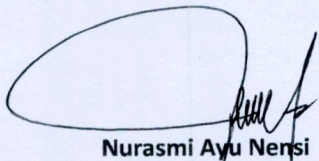
FORMULIR INSPEKSI SANITASI DEPOT AIR MINUM

Nama Perusahaan : JMD Depot
Pemilik : Jumadi
Golongan : Depot Air Minum
Tanggal : 14 Oktober 2024
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 17. No 14 A

No.	Object	Bobot	Ops		Nilai
Tempat					
1	Lokasi bebas dari pencemaran dan penularan penyakit	2	Ya	Tidak	2
2	Bangunan Kuat, aman, mudah dibersihkan dan mudah pemeliharannya	2	Ya	Tidak	2
3	Lantai kedap air, permukaan rata, tidak licin, tidak retak dan mudah dibersihkan	2	Ya	Tidak	2
4	Pintu, atap dan langit - langit kuat, mudah dibersihkan serta memiliki ketinggian	2	Ya	Tidak	2
5	Tidak terdapat tikus, lalat dan kecoa serta atau hama lainnya	2	Ya	Tidak	2
6	Memiliki pencahayaan khusus	2	Ya	Tidak	2
7	memiliki pertukaran udara yang cukup	2	Ya	Tidak	2
8	Sumber air yang digunakan jauh dari jamban yaitu 10 meter	3	Ya	Tidak	3
Peralatan					
1	Mirofilter dan peralatan desinfeksi masih dalam masa pakai/tidak kadaluarsa	2	Ya	Tidak	2
2	Tandon air harus tertutup dan terlindungi	2	Ya	Tidak	2
3	Wadah/botol galon sebelum pengisian dilakukan pembersihan	2	Ya	Tidak	2
4	Wadah/galon yang telah diisi air minum harus langsung diberikan kepada konsumen dan tidak boleh disimpan DAM dari 1x24 jam	2	Ya	Tidak	2
5	Melakukan sistem pencucian terbalik (back Washing) secara berkala mengganti tabung	2	Ya	Tidak	2
6	Terdapat lebih dari satu micro filter dengan ukuran berjenjang	2	Ya	Tidak	2
7	Terdapat peralatan sterilisasi berupa ulta violet/ atau ozonisasi dan/atau peralatan disinfeksi lainnya yang ebrfungsi dan digunakan secara benar.	2	Ya	Tidak	2
8	Ada fasilitas pencucian dan pembilasan botol (galon)	2	Ya	Tidak	2
9	Terdapat filter air berupa tabung yang berisi penjernih air seperti pasir silika, kapas/kapuk dll	2	Ya	Tidak	2
Air baku dan air minum					
1	Bahan baku memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologi dan kimia standar yang sesuai dengan standar baku mutu atau peryaratan air minum	5	Ya	Tidak	3
2.	Melaksanakan pengujian air sesuai dengan ketentuan regulasi terbaru	5	Ya	Tidak	5
3	Melaksanakan pengujian air minum di laboratorium terakreditasi dan terverifikasi KAN	5	Ya	Tidak	5
		50			48

Makassar 14 Oktober 2024

Pemeriksa,
Sr. Officer HSE



Nurasm Ayu Nensi

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Tanggal : 14 Oktober 2024

